

2014 年度注会《经济法》试题（一）参考答案及解析

一、【单项选择题】

1. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查民事行为的效力。限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。

2. 【参考答案】B

【答案解析】本题考查合同的效力。合同中约定的标的物属于违法标的物，故不论实际交付的标的物是否合法，该毒品买卖合同都无效。

3. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查诉讼时效的规定。根据《民法典》的规定，寄存财物被丢失或毁损的，适用普通诉讼时效 3 年。

4. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查用益物权。以无偿划拨方式取得的建设用地使用权，除法律、行政法规另有规定外，没有使用期限的限制。

5. 【参考答案】A

【答案解析】本题考查权利质权。以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当事人应当订立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。

6. 【参考答案】A

【答案解析】本题考查合同的履行。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。仍不能确定的：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。针对交付设备，履行义务一方是出卖人乙，所以履行地是上海。那么价格就是按照订立合同时上海的市场价格履行。

7. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查提存。标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担。提存期间，标的物的孳息归债权人所有。提存费用由债权人负担。债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

8. 【参考答案】B

【答案解析】本题考查有限合伙企业的设立。国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人，但可以成为有限合伙人。

9. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查当然退伙。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：（1）作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；（2）个人丧失偿债能力；（3）作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；（4）法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；（5）合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

10. 【参考答案】C

【答案解析】本题考查有限合伙人的出资。有限合伙人不得以劳务出资。

11. 【参考答案】B

【答案解析】发起人以设立中公司的名义订立合同。根据规定，公司成立后自动承担该合同义务。

12. 【参考答案】D

【答案解析】本题考查有限责任公司的股权转让。人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的

股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

13.【参考答案】A

【答案解析】本题考核有限责任公司的组织机构。(1)选项B，股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1名执行董事，不设立董事会，执行董事可以兼任公司经理。(2)选项CD，股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1~2名监事，不设立监事会。小公司不设立监事会的，可以不考虑职工代表的问题。

14.【参考答案】B

【答案解析】本题考核上市公司收购的权益披露。《收购办法》对协议转让股权的权益披露时点有所放松：投资者通过协议转让方式，在一个上市公司中拥有权益的股份拟达到或者超过一个上市公司已发行股份5%时，履行权益披露义务。此后，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少达到或者超过5%的，也应当履行报告、公告义务。

15.【参考答案】A

【答案解析】本题考核虚假陈述。信息披露义务人未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任；发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员，应当与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。

16.【参考答案】B

【答案解析】本题考核短线交易。上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

17.【参考答案】B

【答案解析】本题考核破产财产分配。破产企业在破产案件受理前因欠缴税款产生的滞纳金，属于普通债权，不享有与欠缴税款相同的优先受偿地位。

18.【参考答案】A

【答案解析】本题考核票据背书。未记载“质押”、“设质”或者“担保”字样，只是签章并记载被背书人名称，形式上构成票据转让背书。

19.【参考答案】C

【答案解析】本题考核《反垄断法》的适用范围。选项C属于固定或变更商品价格的横向垄断协议。

20.【参考答案】D

【答案解析】本题考核相关商品市场。从供给角度界定相关商品市场，一般考虑的因素包括：经营者的生产流程和工艺，转产的难易程度，转产需要的时间，转产的额外费用和 risk，转产后所提供商品的市场竞争力，营销渠道等。

21.【参考答案】D

【答案解析】本题考核对外贸易法。我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区已经分别以“中国香港”、“中国澳门”和“台湾、澎湖、金门、马祖单独关税区”（简称“中国台北”）名义加入世贸组织，成为我国的单独关税区。

22.【参考答案】C

【答案解析】本题考核经常项目外汇收支管理。经常项目可兑换，因此选项A错误。经常项目外汇收入实行意愿结汇制，因此选项B错误。选项D中应当是“凭本人有效身份证件在银行办理”。

二、【多项选择题】

1.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考核法律事实。法律事实可以分为两类：事件和人的行为。选项ABC均属于事件的

范围，选项 D 属于人的行为，都能导致一定法律关系产生、变更或消灭。

2.【参考答案】ACD

【答案解析】本题考核预告登记的情形。具体有下列情形之一的，当事人可以申请预告登记：（1）预购商品房；（2）以预购商品房设定抵押；（3）房屋所有权转让、抵押；（4）法律、法规规定的其他情形。

3.【参考答案】ABCD

【答案解析】本题考核合同的法定解除权。根据规定，因不可抗力不能实现合同目的，双方当事人均可以行使解除权，因此选项 A 当选；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另外一方当事人可以解除合同，因此选项 B 和选项 D 当选；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，另外一方当事人可以解除合同，因此选项 C 当选。

4.【参考答案】ACD

【答案解析】本题考核合伙企业财产的范围。合伙企业财产主要有合伙人的出资；以合伙企业名义取得的收益；依法取得的其他财产三部分构成，选项 A 属于合伙人的出资；选项 B 属于借用的财产，合伙企业并没有所有权，因此不属于合伙企业财产；选项 C 属于以合伙企业名义取得的收益；选项 D 属于依法取得的其他财产。

5.【参考答案】BC

【答案解析】本题考核合伙人身份转变。有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任。普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间合伙企业发生的债务承担无限连带责任。

6.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核股份有限公司的设立。根据规定，公司成立后，股东不得抽逃出资。发行人、认股人缴纳股款或者交付抵作股款的出资后，除未按期募足股份、发起人未按期召开创立大会或者创立大会决议不设立公司的情形外，不得抽回其股本。

7.【参考答案】ABD

【答案解析】本题考核上市公司与非上市公司发行和转让的核准或注册规定。上市公司非公开发行股票以及上市公司增发股票需要经过证监会核准或注册，因此选项 AB 当选；对于股东人数未超过 200 人的公司申请其股票公开转让，中国证监会豁免核准，因此选项 C 不需要经过证监会核准；因股票向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人的，需要向中国证监会进行核准，选项 D 中，向特定对象发行股票后导致股东人数累计超过 200 人，此时应进行核准；选项 D 中加入 3 名风险投资人后，股东人数达到 202 名，超过 200 人，所以，需要核准。

【点评】选项 C 这里是“非上市股份有限公司”，并没有强调是“非上市公司”。那么是作为一般的股份公司，那么其申请股票公开转让，是看转让“前”股东人数，如果超过 200，需要核准；如果未超过 200，豁免核准。即不看转让后是否超过 200，是看转让前的人数。选项 C 中转让前股东人数未超过 200 人，该公司申请股票公开转让，豁免核准。

8.【参考答案】BCD

【答案解析】本题考核管理人报酬。选项 A，担保权人优先受偿的担保物价值原则上不计入管理人报酬的标的额；选项 B，管理人对担保物的维护、变现、交付等管理工作付出合理劳动的，有权向担保权人收取适当的报酬；选项 C，清算组中有关政府部门派出的工作人员参与工作的，不收取报酬；选项 D，律师事务所、会计师事务所通过聘请本专业的其他社会中介机构或者人员协助履行管理人职责的，所需费用从其报酬中支付。

9.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考核追索权。汇票到期日前，有下列情形之一的，持票人也可以行使追索权：（1）汇票被拒绝承兑的；（2）承兑人或者付款人死亡、逃匿的；（3）承兑人或者付款人被依法宣告破产的或者因违法被责令终止业务活动的。

10.【参考答案】ABC

【答案解析】本题考查反垄断调查措施。根据规定，反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为，可以采取下列措施：（1）进入被调查的经营者的营业场所或者其他有关场所进行检查；（2）询问被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人，要求其说明有关情况；（3）查阅、复制被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人的有关单证、协议、会计账簿、业务函电、电子数据等文件和资料；（4）查封、扣押相关证据；（5）查询经营者的银行账户。

11.【参考答案】AD

【答案解析】本题考查垄断协议。行业协会不得组织本行业的经营者从事法律禁止的垄断行为。题目中经营者就提高产品价格及提价幅度形成协议。这是横向垄断协议中的“固定或变更商品价格的协议”。

三、【案例分析题】

第一题

1.己公司有权提走其委托甲公司加工的产品。己公司提供原材料、委托甲公司加工产品的合同，属于承揽合同。根据企业破产法律制度的规定，债务人基于承揽合同关系占有的他人财产不应认定为债务人财产。故F公司可以行使取回权。

2.有关债权人关于甲公司向戊信用社清偿行为无效的主张不成立。根据企业破产法律制度的规定，破产申请受理后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。但是，债务人以其财产向债权人提供物权担保的，其在担保物市场价值内向债权人所做的债务清偿，不受上述限制。甲公司向戊信用社清偿200万元本金及相应利息，而其抵押物的市价为500万元，符合上述规定。

3.人民法院应当中止丁公司与甲的债务纠纷案件的审理。根据企业破产法律制度的规定，破产申请受理前，债权人主张债务人的出资人直接向其承担出资不实责任的诉讼，破产申请受理时案件尚未审结的，人民法院应当中止审理。

4.人民法院以甲公司现金不足、实物资产大多不能变现清偿债务为由，裁定受理破产申请，符合企业破产法律制度的规定。甲公司已经出现不能清偿到期债务的事实，并且，虽然账面资产多于负债，但现金不足、资产无法变现，足以认定其明显缺乏清偿能力。

5.甲公司以其所欠乙公司债务提供了连带保证且有能力代为清偿为由，对破产申请提出的异议不成立。根据企业破产法律制度的规定，对债务人丧失清偿能力、发生破产原因的认定，不以其他对其债务负有清偿义务者也丧失清偿能力、不能代为清偿为条件。

第二题

1.C基金会无权向张某追索。由于张某并未以自己的名义在票据上签章，故不承担票据责任。

[Answer]

C Foundation does not have the right to recourse against Jia. Because Jia does not sign on the bill by using his own name, he does not assume the bill responsibility.

2.C基金会无权向A公司追索。由于A公司及其财务负责人的签章系伪造，故A公司不应承担票据责任。

[Answer]C Foundation does not have right to recourse against A Company. The signatures of A Company and its finance principal are forged, so A Company does not assume the responsibility of bill responsibility.

3.C基金会向F小学承担票据责任后，无权向B公司追索。根据票据法律制度的规定，B公司未在票据上签章，不是票据债务人，故不应承担票据责任。

C基金会有权要求B公司继续履行赠与义务。根据合同法律制度的规定，B、C双方的赠与合同具有社会公益性质，B公司不得撤销，C基金会有权要求其继续履行。

[Answer]After C Foundation assumes the bill liability, it does not have the right of recourse to B Company. According to the provision of law on negotiable instruments, B Company does not sign on the bill, and it is not the debtor of the bill, so it does not assume the bill responsibility.

C Foundation has the right to ask B Company to continue performing donation obligation. According to the

provision of contract law, the donation contract signed by B and C has the nature of social benefit, B Company cannot revoke it, C Foundation has the right to ask B Company to continue performing the contract.

4.D 公司有权拒绝 F 小学的追索请求。根据票据法律制度的规定,因税收、继承、赠与等依法无偿取得票据的,其票据权利不得优于其前手;票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人进行抗辩。E 公司向 D 公司出售的原料存在严重质量问题,构成违约,D 公司可以据此对 E 公司进行抗辩,而 F 小学系无偿取得票据,其票据权利不得优于其前手 E 公司。

D Company has the right to refuse the recourse request of F University. According to the provision of law on negotiable instruments, if the bill is freely obtained according to the law because of tax, inheritance and donation, the bill right entitled should not be superior to the right of the remote holder; the bill debtor may defense against the bill holder who has direct debt relationship and does not perform the agreed obligation. The raw materials which are sold by E Company to D Company has serious quality problem, which constitutes breach of law, D Company could defense against E Company according to it, which F University obtains the bill freely, so its bill right should not be superior to right of E Company.

第三题

1.若医疗设备未被甲出售给戊,甲与乙之间的融资租赁合同到期后,医疗设备的所有权归属于乙。根据合同法律制度的规定,融资租赁合同的出租人和承租人对租赁物的归属没有约定或者约定不明确的,依照相关规定仍不能确定的,租赁物的所有权归出租人。

2.丁关于保证形式为一般保证的主张成立。根据担保法律制度的规定,当事人未就保证方式作出约定或约定不明确的,依一般保证承担保证责任。

3.丁与丙之间的保证关系成立。根据担保法律制度的规定,第三人单方以书面形式向债权人作出保证,债权人接收且未提出异议的,保证合同成立。

4.乙关于丙无权要求支付尚未到期的 200 万元价款的主张不成立。根据合同法律制度的规定,分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的,出卖人可以要求买受人一并支付到期与未到期的全部价款。乙未支付的到期价款为 300 万元,已经超过总价款 1200 万元的五分之一,经催告仍未支付,故丙有权要求乙支付尚未到期的 200 万元价款。

5.乙关于自己仍为医疗设备所有权人并要求戊返还医疗设备的主张不成立。根据物权法律制度的规定,转让人虽然没有处分权,但如果受让人为善意,转让价格合理,标的物已交付,转让人基于真权利人意思合法占有标的物,受让人即可善意取得标的物所有权。戊取得医疗设备的所有权时,符合上述要件。

6.乙关于甲与戊之间的买卖合同无效的理由不成立。根据合同法律制度的规定,出卖人对标的物没有所有权或者处分权,并不影响买卖合同的效力。

第四题

1.A 公司于 9 月 10 日发出公告的行为不符合法律规定。根据证券法律制度的规定,只有持有上市公司已发行的股份每增加或减少 5%才需要公告;在计算收购人持有上市公司已发行的股份比例时,表决权未恢复的优先股不计入持股比例。在本题中,A 公司持有的 3%的优先股不计入上述持股比例,无需发布公告。另外,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到 5%后,其所持该上市公司已发行的有表决权股份比例每增加或者减少 1%,应当在该事实发生的次日通知该上市公司,并予公告。题目中未遵循该规定。

2.境外战略投资者认购股份后限制转让的时间不符合相关规定。根据证券法律制度的规定,董事会拟引入的境内外战略投资者认购的股份,自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

3.2016 年 3 月 5 日嘉和股份董事会讨论的定向增发方案中,发行对象的数量符合相关规定。根据证券法律制度的规定,非公开发行股票的发行对象不得超过 35 名。证券投资基金管理公司以其管理的两

只以上基金认购的，视为一个发行对象。

4.2016 年 3 月 5 日嘉业股份董事会讨论的优先股发行方案中，以下内容不符合相关规定：

第一，关于拟筹资 4 亿元的内容不符合法律规定。因为公司发行优先股筹资的金额不得超过发行前净资产的 50%。

第二，关于股息率每年调整一次的内容不符合法律规定。因为公开发行优先股，必须采取固定股息率。

第三，关于未能足额发放的优先股股息不予累积的内容不符合法律规定。因为公开发行的优先股，未能足额分配的优先股股息，差额部分应当累积到下一会计年度。

第四，关于优先股股东在按照约定的股息率分配股息后，还可同普通股股东一起参加剩余利润分配的内容不符合法律规定。因为公开发行优先股的，必须在公司章程中规定优先股股东在按照约定的股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参加利润分配。